

1500604-94.2021.8.26.0374

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ALISSON FERREIRA OLIVEIRA

Data e hora da audiência: 21/02/2022, às 14:40h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 21 de fevereiro de 2022, na sala de audiência virtual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1500604-94.2021.8.26.0374 Classe - Assunto: Ação Penal -
Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A Justiça
Pública

Réu(s) : ALISSON FERREIRA OLIVEIRA

Data e hora da audiência: 21/02/2022, às 14:40h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 21 de fevereiro de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP, em virtude das restrições dos atos presenciais, ocasionadas pela Pandemia da COVID-19, especialmente da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JÚNIOR, do réu ALISSON FERREIRA OLIVEIRA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) MARCITONIA MARQUES DA SILVA (OAB/SP 419.682). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com o réu em sala exclusiva. Após, foram inquiridas duas testemunhas de acusação: RONALDO ANTONIO SILVA RODRIGUES e ELVIS SEGANTINI, qualificada(s) em videoconferência. Em seguida, o MM. Juiz interrogou o réu ALISSON FERREIRA OLIVEIRA, qualificado em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada a instrução,

determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ALISSON FERREIRA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, guardar, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 56 (cinquenta e seis) porções de Erythroxylum coca, substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando cerca de 3,83 g (três gramas e oitenta e três miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, o qual é conhecido como "ponto" de comércio e armazenamento de entorpecentes, avistaram o denunciado, deixando a residência, ocasião em que foi prontamente abordado. Foram apreendidos com o acusado a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie e um aparelho celular. Ato contínuo, os militares realizaram busca no interior da casa, tendo encontrado dois sacos plásticos contendo as 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, na forma de crack, escondidas próximas ao tanque de lavar roupas, as quais estavam individualmente embaladas em papel alumínio. Considerando-se a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, bem como as informações do ponto de drogas que a polícia militar possuía, é inequívoco que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico. A denúncia foi recebida (fls. 112/113), o acusado foi citado (fl. 147) e apresentou resposta à acusação (fls. 136/138), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fls. 143/144), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogando-se o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03/04, pelo boletim de ocorrência de fls. 20/23, 96, 121/123, 124/126, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24, 130, pelas fotografias de fls. 25/27, 133, pelo laudo pericial de fls. 29/34, 159/160, 162/169, 170/172, 173/174, bem como pela prova oral colhida. O policial militar Ronaldo Antônio Silva Rodrigues informou que estava de serviço com seu colega de farda CBPM Segantini e que já tinham denúncias de que o acusado guardava drogas em uma casa abandonada, sendo que, no dia dos fatos, avistaram o acusado deixando o referido local, motivo pelo qual resolveram abordá-lo, encontrando em poder dele determinada quantia em dinheiro e um telefone celular. Ingressaram em referida casa, sendo constatado que não havia mais ninguém em seu interior. Procederam buscas pela casa e seu quintal, sendo que neste último, próximo ao tanque de lavar roupas, encontraram dois saquinhos plásticos contendo, no total, 56 pedras de substância com características de crack, embaladas individualmente em papel alumínio, prontas para o comércio, com peso bruto total aferido em 8,5 gramas. O policial militar Elvis Segantini prestou declaração semelhante à do outro policial. O acusado foi interrogado e disse que estava no local dos fatos fazendo uso de entorpecentes, sendo que foi abordado por policiais militares, que o conduziram até o interior da residência onde localizaram as drogas, não sabendo de quem eram essas drogas. Diante dessas provas, a procedência é medida de rigor. Com efeito, ambos os policiais militares narraram que já tinham recebido diversas denúncias de que o acusado fazia uso da residência em questão para armazenar entorpecentes. No dia dos fatos, avistaram-no saindo da casa, motivo pelo qual resolveram abordá-lo, achando com ele determinada quantia em dinheiro e um telefone celular. Dentro da referida residência, os policiais militares acharam o restante das drogas, a saber, mais de 50 (cinquenta) porções de crack. A versão do acusado, no sentido de que ali estava para fazer uso de drogas não é crível, uma vez que ele não trazia consigo qualquer petrecho destinado ao consumo de drogas, nem sequer um isqueiro. Frise-se que o acusado não apresentou versão coerente a fim de afastar o depoimento dos policiais militares que, ao contrário, foram firmes e seguros em afirmar que o acusado estava praticando o delito ora analisado. A palavra dos policiais que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, pelo contrário, são eles agentes públicos, nomeados pelo

Estado de Direito para combater a criminalidade e proteger a população, podendo seus depoimentos subsidiar uma condenação. Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas. Na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "cocaína", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social da acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, aplico a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), fixando a pena provisória do acusado no mínimo legal. Na terceira fase, afasto o benefício do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, tendo em vista que o acusado, apesar de primário, ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude de Morro Agudo (fl. 52), já tendo sido, inclusive, submetido ao cumprimento de medida socioeducativa. Fixo, assim, sua pena em 5 (cinco) anos de reclusão. Estabeleço o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Essa mesma circunstância impede a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar ALISSON FERREIRA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos. Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação de sua prisão cautelar. Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Pelo Representante do Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer da presente sentença. Pelo réu e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que desejavam recorrer da presente sentença à Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pela Defesa nesta audiência, saindo esta devidamente intimada para apresentação das razões recursais no prazo legal. Uma vez nos autos, dê-se vista ao representante do Ministério Público para apresentação das contrarrazões". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA